

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA  
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
CENTRO JUDICIAL DE MAYAGÜEZ  
SALA SUPERIOR

REY ANTONIO QUILES CUEVAS Y  
NADYA IVETTE PÉREZ BATISTA  
DEMANDANTES

VS.

FREDDY SALLEN AQUINO, MARY  
ANN SÁNCHEZ CASIANO, Y SLG  
COMPUESTA POR AMBOS;  
CARLOS A RUBIO VALDÉS;  
ÁNGEL DANIEL RIVERA SÁNCHEZ  
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO  
ROJO  
DEMANDADOS

CIVIL NÚM.: MZ2025CV00256

**SOBRE:**  
INJUNCTION ESTATUTARIO,  
contemplado en la Ley Núm. 75 del 24  
de junio de 1975, según enmendada, y  
las disposiciones del Artículo 14.1 de la  
Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de  
2009, según enmendada

MOCIÓN EN SOLICITUD DE QUE SE ENCUENTE INCURSO EN  
DESACATO A LOS DEMANDANTES, AL MUNICIPIO DE CABO ROJO, Y  
A OTROS FUNICIONARIOS EN SU CARÁCTER PERSONAL Y EN  
OPOSICIÓN A SOLICITUD DE RELEVO DE SENTENCIA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, por conducto de la representación legal que suscribe y  
muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

1. En el presente caso se dictó Sentencia el 23 de diciembre de 2025 donde dictamina:

*Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal declara  
“CON LUGAR” la solicitud de Injunction estatutario presentada al amparo del  
Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 y, en consecuencia, ORDENA a los  
demandados Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y la sociedad legal  
de gananciales compuesta por ambos; al Ing. Carlos A. Rubio Valdés; y al contratista  
Ángel Daniel Rivera Sánchez, así como a toda persona que actúe por sí o por  
conducto de estos, que procedan a demoler, a su exclusivo costo y responsabilidad,  
dentro del término de (60) días contados a partir de la notificación de la presente  
Sentencia, las siguientes obras construidas en violación al permiso de construcción  
núm. 2022-434087-PCOC-024607:*

1. Las ampliaciones y construcciones no contempladas en los planos aprobados,  
incluyendo aquellas que exceden los para metros autorizados en el referido permiso

de construcción;

2. Toda construcción que incumpla con las distancias mínimas requeridas de los patios laterales y posteriores, conforme a los planos aprobados, la reglamentación aplicable y el Código Civil de Puerto Rico;

3. Las aperturas de puertas y ventanas construidas a menos de cinco (5) pies de las colindancias, en contravención a los planos aprobados, al permiso de construcción y a las disposiciones legales aplicables sobre luces y vistas;

4. Toda obra realizada sin la aprobación del Comité Arquitectónico de la urbanización, y en violación a las condiciones restrictivas establecidas en la Escritura Núm. 127 otorgada el 20 de febrero de 2003; y

5. Cualquier otra obra ejecutada en desviación de los planos certificados y del permiso de construcción aprobado, según descrito en la “Demanda” y la evidencia admitida.

***SE ORDENA, además, que los demandados cesen y desistan inmediatamente de toda obra o trabajo adicional en el inmueble identificado como el Solar 102 de la urbanización Haciendas del Club Golf y Playa, hasta tanto se dé cumplimiento cabal a lo aquí ordenado, so pena de desacato. (énfasis nuestro)***

2. El pasado 27 de octubre de 2025, entrada [71] de SUMAC, la parte demandante presentamos escrito titulado: **MOCIÓN URGENTE SOLICITANDO SE ORDENE LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA.**

3. Que este Honorable Tribunal el 3 de noviembre de 2025, entrada [73] de SUMAC mediante Orden indicó:

#### **ORDEN**

SE ORDENA A LA PARTE DEMANDADA LA PARALIZACIÓN DE TODA OBRA Y TRABAJO, HASTA LA DETERMINACIÓN FINAL EN ESTE PRESENTE CASO, SO PENA DE DESACATO.

4. Que mediante la Resolución Interlocutoria del 20 de noviembre de 2025, entrada [88] de SUMAC, este Honorable Tribunal dispuso:

#### **ORDEN**

ESTE TRIBUNAL REITERA SU ORDEN DE NO PERMITIR OBRAS ALGUNA HASTA QUE SE RESUELVA EL PRESENTE CASO, SO PENA DE DESACATO A LA PARTE QUE INCUMPLA.

5. Que mediante el escrito del codemandado Municipio de Cabo Rojo del 10 de

noviembre de 2025, entrada [80] de SUMAC, titulado MOCION INFORMATIVA y OTROS EXTREMOS la codemandada Municipio de Cabo Rojo indica entre otras cosas:

*“6. Ahora bien, el documento titulado Recomendación Municipal Consulta de Construcción fue emitido por la Oficina de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cabo Rojo. El cual, fue anejado en la Moción de Reconsideración (SUMAC Núm. (74) presentada por los codemandados, Freddy Sallent y Mary A. Sánchez, como su Anejo I.*

*7. En dicho documento, la Oficina de Ordenamiento Territorial por conducto de su Director Luis López emitió una recomendación escrita al director de la Oficina de Permisos y Reglamentos Internos , quien decidirá la aprobación o denegación de la solicitud de endoso para ampliación, caso 2025-631881-CCO-015432.*

*8. La solicitud de endoso del caso 2025-631881-CC0-015432 fue evaluada por el Comité de Permisos compuesto por Gustavo Colberg, Abraham Rodríguez y Luis López.*

*9. La recomendación emitida el 17 de junio de 2025 (SUMAC 74 anejo 1) NO es un permiso de construcción, NO es un permiso de ampliación en el Caso: 2025-631881-CCO-015432, NO es un endoso, NO es una autorización y NO es una determinación final para la variación solicitada por la parte codemandada, Freddy Sallent y Mary A. Sánchez. Y está sujeta a que se cumpla con las condiciones especiales y determinación plasmadas en el mismo documento.*

*11. El director de la Oficina de Permisos y Reglamentos Internos, el Sr. Carlos Rivera Pérez no ha aprobado, ni denegado la solicitud de endoso para el caso 2025-631881-CCO-015432.*

*12. La parte codemandada, Freddy Sallent y Mary A. Sánchez no cuenta con el permiso de variación para la ampliación en el caso: 2025-631881-CCO-015432.”*

6. En resumen la codemandada Municipio de Cabo Rojo reconoció varias cosas:

- a. Que el Tribunal había ordenado una paralización total de toda obra y trabajo
- b. Que aunque la Oficina de Permisos y Reglamentos Internos no ha aprobado,

ni denegado la solicitud de endoso, el Municipio de Cabo Rojo sí evaluó el endoso de esta.

7. El Artículo 14.1 de la Ley 161 del 2009, según enmendada, en su párrafo tercero indica:

*Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, **una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires. (énfasis nuestro)***

8. Que el codemandado Municipio de Cabo Rojo es una entidad gubernamental con capacidad para ser demandada, y que en el presente pleito se trajo como codemandada por ser una parte que la ley define como parte indispensable por ser la que evalúa y otorga los permisos.

Que la codemandada Municipio de Cabo Rojo incluye tanto a la *Oficina de Ordenamiento Territorial, como el Comité de Permisos, la Oficina de Permisos y Reglamentos Internos*, y toda dependencia municipal.

9. Posteriormente el 14 de enero de 2026 el Director de Permisos del Municipio de Cabo Rojo autorizó la Consulta de Construcción.
10. Que el proceso de solicitud de variación radicado por los demandantes está directamente relacionado a este recurso de Injunction y son los mismos hechos, por lo que ninguna agencia administrativa tiene jurisdicción para actuar sobre ellos, y dicha jurisdicción es exclusiva del Tribunal de Primera Instancia una vez radicado el recurso extraordinario de Injunction Estatutario.
11. Que el Municipio de Cabo Rojo incumplió con lo ordenado por el Tribunal y lo que establece la Ley 161-2009, supra, al recomendar un endoso y autorizar una

Consulta de Construcción.

12. Que amparados en esta autorización de la Consulta de Construcción los demandados han presentado el 10 de febrero de 2026, entrada [11] de SUMAC un escrito titulado: **SOLICITUD DE RELEVO DE SENTENCIA POR HABERSE LEGALIZADO LA OBRA.**
13. Que una autorización de una Consulta de Ubicación no equivale a un Permiso de Construcción.
14. Que tanto los demandados como el Municipio de Cabo Rojo desacataron la orden del Tribunal de paralización.
15. Que cualquier decisión del Municipio de Cabo Rojo, y específicamente el endoso a la variación y la aprobación de la Consulta de Construcción son nulas por ser *ultra vires* en armonía con el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, que como mencionamos anteriormente indica que: ***Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires***
16. Que todo lo antes indicado refleja un menosprecio total hacia las órdenes de este Honorable Tribunal, y reflejan la intención de burlar el sistema tanto de permisos como el judicial.
17. Que la actitud de los demandados y del Municipio de Cabo Rojo es una contumaz y de reto a este tribunal.
18. Que por todo lo anterior solicitamos muy respetuosamente lo siguiente:
  - a. Que se encuentre incurso en desacato a los demandados: Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano, y SLG compuesta por ambos, y le imponga la sanción que el Tribunal entienda meritoria.
  - b. Que encuentre incurso en desacato al Municipio de Cabo Rojo y le imponga la sanción que el Tribunal entienda meritoria al Municipio y en su carácter personal al Hon. Jorge Morales, alcalde, al Ing. Carlos Rivera Pérez, director de la Oficina de Permisos, al Sr. Luis López director de la Oficina de Ordenamiento Territorial; a los miembros del Comité de Permisos:

Gustavo Colberg, Luis López y Abraham Rodríguez, por ser estos funcionarios municipales que han desacatado las órdenes del Tribunal pretendiendo cobijarse en la impunidad del manto municipal y por haber incumplido con sus deberes ministeriales.

- c. Que en armonía con lo establecido en el Art. 14.1 Ley 161-2009, declare nulo cualquier actuación del Municipio de Cabo Rojo en la evaluación de cualquier permiso, consulta, endoso, etc., específicamente que declare nulo la Consulta de Construcción aprobada el 14 de enero de 2026 por ser ultra vires, en desacato de las órdenes del Honorable Tribunal, y en contra de lo dictaminado en la Sentencia del 23 de diciembre de 2025 del Hon. Miguel A. López Feliciano, Juez Superior.
- d. Que se declare No Ha Lugar la solicitud de Relevo de Sentencia
- e. Que se impongan honorarios y costas legales a los demandados por su reiterado incumplimiento y su actitud temeraria.

**EN MÉRITO DE LO CUAL** se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal, que Declare Ha Lugar la presente moción y provea de conformidad con lo solicitado, con cualquier otro pronunciamiento que en Derecho y Justicia proceda.

**RESPETUOSAMENTE SOMETIDO**, en Mayagüez Puerto Rico, hoy 11 de febrero de 2026.

**CERTIFICO** que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado del Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso, al mismo tiempo, a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico, lo cual constituye la notificación que debe darse entre abogados, conforme disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

**f/ CARLOS F. VERA MUÑOZ**  
Abogado Parte Demandante  
RUA Número 16091  
PO Box 1092  
Hormigueros, P.R. 00660-1092  
Cel. (787) 356-4760  
Email: [cveralaw@gmail.com](mailto:cveralaw@gmail.com)